MINISTÈRE
DE LA JUSTICE
Liberté
Égalité
Fraternité

Juriste-consultant au pôle pénitentiaire du bureau du contentieux administratif et du conseil

Direction : SG

Affectation : SEM /SDAJGC / BCAC

Statut : Agents de catégorie A / Contractuels

Date de publication : XX/XX/XXXX

Date de fin de publication : /XX/XXXX

N° de poste : DIR-AC/SD-xx

Informations générales

Corps / Grade :	Attachés d'administration
Domaine fonctionnel RMFP :	Administration générale – Affaires juridiques
Emploi-référence RMFP :	Juriste-consultant
Groupe IFSE :	3
Poste vacant ☐ Poste susceptible d'être vacant ✓	1er avril 2025
Durée d'affectation attendue sur le poste :	2-3 ans

Localisation administrative et géographique

Localisation administrative : 13 place Vendôme à Paris (75001)
Localisation géographique : 35 rue de la Gare à Paris (75019)

Description du poste

Vos activités principales

Le poste de juriste-consultant est placé, au sein du pôle pénitentiaire du bureau du contentieux administratif et du conseil. Ce bureau est composé de trois pôles : contentieux pénitentiaire (personnes détenues) ; contentieux statutaire (fonction publique) ; construction et commande publiques (contentieux des marchés publics et domanial).

Le juriste-consultant sera chargé, en lien avec les services de l'administration du ministère de la justice, de la rédaction des requêtes et mémoires en défense dans les procédures contentieuses relevant du contentieux concernant les personnes détenues (sanctions disciplinaires, placements à l'isolement, conditions matérielles de détention, transferts…) devant les juridictions administratives (tribunaux administratifs, cours administratives d'appel et Conseil d'État).

Il sera par ailleurs chargé :

- de répondre aux consultations juridiques qui lui sont confiées et d'analyser les décisions juridictionnelles rendues par le juge administratif ;
- d'analyser les opportunités de recourir à la médiation ;
- d'assister aux audiences ;
- d'assurer le suivi de l'exécution des décisions relevant de sa compétence ;
- de mettre à jour les provisions pour litiges relevant de son domaine ;
- de participer aux travaux d'élaboration du rapport annuel de la sous-direction.

Par ailleurs, en liaison avec l'adjoint au sous-directeur des affaires juridiques, chef du bureau du contentieux administratif et du conseil, et de ses deux adjoints, chefs des pôles pénitentiaires et statutaires, l'agent sera susceptible de participer au pilotage du suivi des provisions pour litiges (environ 112 millions d'euros chaque année), le sous-directeur des affaires juridiques étant le responsable d'inventaire ministériel pour l'ensemble du bureau et du ministère de la justice.

Nombre d'agents à encadrer

☐ A ☐ B ☐ C ✓ Sans objet

Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions

Poste soumis à une habilitation au Secret de la défense nationale ☐ Oui ✓ Non

Moyens mis à votre disposition (matériel, logiciels spécifiques, véhicules…)

PC Portable, Télétravail

Les activités du service

Au sein du secrétariat général du ministère de la justice et du service de l'expertise et de la modernisation (SEM), **la sous-direction des affaires juridiques générales et du contentieux (SDAJGC)** traite principalement les procédures contentieuses en lien avec les directions et services du ministère sous réserve de quelques exceptions. A ce titre, elle assure la représentation du garde des sceaux devant les juridictions, sans préjudice du mandat légal de l'agent judiciaire de l'État. Elle assure, par ses avis, une fonction d'expertise, d'assistance et de conseil juridique en matière d'affaires juridiques générales. Elle est l'interlocutrice de la commission d'accès aux documents administratifs et assure le lien avec le Défenseur des droits pour les sujets transversaux au ministère. Elle a en charge le secrétariat du magistrat référent chargé de la gestion du fichier de traitement des antécédents judiciaires. Elle assure, en liaison avec les directions et services concernés, le suivi de l'application des lois, et le lien, dans ces domaines, avec le secrétariat général du Gouvernement. Elle coordonne, pour le compte du ministère de la justice, le suivi des provisions pour litiges relatives aux contentieux et précontentieux, dont elle évalue les montants. Elle assure le secrétariat permanent du comité ministériel de transaction.
Le bureau du contentieux administratif et du conseil traite plus particulièrement les contentieux portés devant les juridictions administratives, à l'exception des contentieux de l'extradition, du changement de nom, de la nationalité et des contentieux en excès de pouvoir relatifs aux situations individuelles des membres des professions judiciaires et juridiques. Il apporte, par ses avis sur des questions de droit public, son expertise aux directions et services du ministère qui le sollicitent. Il est composé de trois pôles : contentieux pénitentiaire (personnes détenues) ; contentieux statutaire (fonction publique) ; construction et commande publiques (contentieux des marchés publics et domanial). Il est également chargé de la coordination des réponses aux observations et questionnaires de la 7ème chambre de la Cour des comptes.

Composition et effectifs du service

La SDAJGC comprend 3 bureaux (le bureau du contentieux administratif et du conseil – BCAC, le bureau de la programmation, de la coordination et du contentieux de l'activité normative – BPCCAN et le bureau du contentieux judiciaire et européen –BCJE) et 43 agents permanents.

Votre hiérarchie

Adjointe au chef de bureau, cheffe de pôle et adjoint à la cheffe de pôle

Vos interlocuteurs métiers

Le juriste-consultant traitera les dossiers dont il aura la charge en lien avec les services de l'administration centrale du ministère de la justice et ses services déconcentrés.

Votre profil

Vos principales compétences à mettre en œuvre

Connaissances		***Savoir-faire***	
Contentieux administratif	Maîtrise	Aisance rédactionnelle	Maîtrise
Droit administratif général		Argumenter	
Droit pénitentiaire			
Savoir-être			
Travailler en équipe		Être autonome	
Esprit de synthèse		Être rigoureux	

Expériences professionnelles antérieures souhaitées

Première expérience en tant que consultant juridique en administration ou en tant qu'assistant de justice en juridiction administrative souhaitée.

Offres de formation associées à votre prise de poste

Perspectives d'évolution professionnelle

Informations complémentaires

Organisation du travail : Télétravail possible jusqu'à 3 jours par semaine à compter de 3 mois de présence

Restauration : Cantine sur place

Accessibilité en transport / Parking : Une place de parking est possible
RER E (gare « Rosa Parks ») ; T3b (arrêt « Rosa Parks ») ; Métro lignes 7 et 12 (stations « Corentin Cariou » et « Aimé Césaire »)

Vos contacts pour déposer une candidature

La procédure de votre recrutement

Renseignements et candidature

Poste nécessitant une enquête administrative de sécurité ☐ OUI ✓ NON

Yann FROGER, chef de bureau	yann.froger@justice.gouv.fr	01.70.22.73.35
Jonathan VAN MESSEM, adjoint au chef de bureau	jonathan.van-messem@justice.gouv.fr	

Sofia MILLES, adjointe au chef de bureau	sofia.milles@justice.gouv.fr	

Vous voulez en savoir plus ? *http://justice.gouv.fr* *https://lajusticerecrute.fr/* *https://allodiscrim.wethics.eu/app* *(code : 2020)*